



IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)



¿Qué es?



¿Quién
debe pagar?



¿Sobre qué
se debe pagar?



¿Cuál es
la tarifa?



Base
legal



¿Qué es?

(Art. 52 LRTI)

Es el impuesto que grava al valor de las transferencias locales o a importaciones de bienes muebles, en todas sus etapas de comercialización, a derechos de autor, propiedad industrial y derechos conexos, así como al valor de los servicios prestados.

¿Quién debe pagar?

(Art. 63 LRTI, art. 158 y art. 236 RLRTI)

Deben declarar y pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) todas las personas naturales y las sociedades que efectúen transferencias o importaciones de bienes gravados con una tarifa de IVA, que presten servicios gravados con una tarifa de IVA y los no residentes en Ecuador que presten servicios digitales conforme se definan en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno.

Quienes hayan pagado el IVA podrán utilizarlo como crédito tributario en los casos contemplados en la Ley de Régimen Tributario Interno.

Adicionalmente, las personas naturales y sociedades designadas como agentes de retención mediante la normativa tributaria vigente efectuarán retención en la fuente del IVA en los casos que amerite.

Este impuesto se declara y paga de forma mensual o semestral, según corresponda:

- De forma mensual cuando las transacciones gravan una tarifa de IVA y/o cuando se efectúan retenciones en la fuente de IVA.
- De forma semestral cuando las transacciones de bienes o servicios gravan tarifa 0%, así como aquellos que estén sujetos a la retención total del IVA causado; y, los contribuyentes que establezca el Servicio de Rentas Internas mediante resolución de carácter general.

- Los contribuyentes incorporados al Régimen RIMPE-Emprendedor presentarán las declaraciones y efectuarán el pago correspondiente del impuesto al valor agregado (IVA) en forma semestral y acumulada por las transacciones generadas, atendiendo al noveno dígito del número del Registro Único de Contribuyentes (RUC)

Plazos para declaración

Los plazos para la presentación de la declaración varían de acuerdo con el noveno dígito de la cédula o RUC del contribuyente, así como su tipo:

Noveno Dígito del RUC	Fecha máxima de declaración (si es mensual)	Fecha máxima de declaración (si es semestral)	
		Primer semestre	Segundo Semestre
1	10 del mes siguiente	10 de julio	10 de enero
2	12 del mes siguiente	12 de julio	12 de enero
3	14 del mes siguiente	14 de julio	14 de enero
4	16 del mes siguiente	16 de julio	16 de enero
5	18 del mes siguiente	18 de julio	18 de enero
6	20 del mes siguiente	20 de julio	20 de enero
7	22 del mes siguiente	22 de julio	22 de enero
8	24 del mes siguiente	24 de julio	24 de enero
9	26 del mes siguiente	26 de julio	26 de enero
0	28 del mes siguiente	28 de julio	28 de enero



¿Sobre qué se debe pagar?

(Art. 58, 59 y 60 LRTI)

En general, la base imponible del Impuesto al Valor Agregado (IVA) corresponde al precio de venta de los bienes o el valor de la prestación del servicio, incluido impuestos, tasas por servicios y demás gastos legalmente imputables al precio, menos descuentos y/o devoluciones.

En el caso de los bienes importados, la base imponible del Impuesto al Valor Agregado (IVA) corresponde a la suma del Valor en Aduana más los impuestos, aranceles, tasas, derechos, recargos y otros gastos que figuren en la declaración de importación.

Por último, la base imponible del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en los casos de permuta, de retiro de bienes para uso o consumo personal y de donaciones, será el valor de los bienes, el cual se determinará en relación con los precios de mercado y de acuerdo con las normas que señale el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno.



¿Cuál es la tarifa?

(Art.54, art.55, art. innumerado posterior al artículo 55, art. 56 y art. 65 LRTI)

La tarifa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) vigente es del 0% y del 13% y aplica tanto para bienes (a excepción de materiales de construcción) como para servicios.

Para la transferencia de materiales de construcción, la tarifa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) vigente es del 5%.

Existen también transferencias que no son objeto del IVA las cuales se detallan en la Ley de Régimen Tributario Interno.

Adicionalmente, respecto de la aplicación de la tarifa del Impuesto al Valor Agregado, se recuerda lo siguiente:

- En las prestaciones de servicios, el hecho generador del IVA ocurre en el momento en que se preste efectivamente el servicio, o en el momento del pago total o parcial del precio o acreditación en cuenta, a elección del contribuyente. Sea cual fuese la elección del sujeto pasivo, respecto del momento en el que se produce el hecho generador del IVA, en el caso de prestación de servicios, la misma deberá corresponder a un comportamiento habitual; por lo tanto, en la emisión del comprobante de venta, se aplicará la tarifa de IVA vigente a la fecha en la cual el agente de percepción escogió el momento del hecho generador.
- Para revisar el listado de bienes y servicios gravados con tarifa 0% del IVA dé clic [aquí](#).
- Conozca el listado de servicios artísticos y culturales gravados con tarifa 0% [aquí](#).



DECRETO/ NORMA	TARIFA IVA	PERIODO	SECTOR	
Decreto Ejecutivo No. 644	8%	a. Sábado 18, domingo 19, lunes 20 y martes 21 de febrero de 2023; días correspondientes al feriado de carnaval. b. Viernes 07, sábado 08 y domingo 09 de abril de 2023, días correspondientes al feriado por Semana Santa. c. Jueves 02, viernes 03, sábado 04 y domingo 05 de noviembre de 2023, días correspondientes al feriado por día de los difuntos e Independencia de Cuenca.	Turístico.	
Decreto Ejecutivo No. 190	8%	a. Viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de marzo de 2024.	Turístico.	
Decreto Ejecutivo No. 198	15%	Durante el año 2024, desde el 01 de abril de 2024.	General.	
Registro Oficial No. 516 de la Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica	5%	Desde el 01 de abril de 2024.	Construcción.	



APLICACIÓN DE EXENCIONES DE IVA POR EL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Antecedentes

Con fecha 06 de octubre de 2023, en el marco de reuniones sobre cooperación internacional entre los gobiernos de los Estados Unidos de Norteamérica y de la República del Ecuador, **se firmó el Acuerdo entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de los Estados Unidos de América** relativo al Estatuto de las Fuerzas, también denominado 'Acuerdo SOFA', mismo que entre sus distintas cláusulas establece exenciones tributarias.

En este contexto, la Administración Tributaria ha emitido la [Circular NAC-DGECCGC24-00000008](#), de 25 de octubre de 2024, misma que trata sobre la aplicación del **Impuesto al Valor Agregado IVA en la transferencia de bienes y servicios a personal militar y civil de los Estados Unidos**, en virtud del acuerdo entre Ecuador y EE. UU, en lo que se destaca:

a. Exención del IVA: Las transferencias de bienes y servicios a beneficiarios de este acuerdo están exentas del IVA. Los agentes de percepción no deben cobrar este impuesto ni registrarlo como tarifa 0%, sino como exento.

b. Identificación de beneficiarios: Para acceder a esta exención, los beneficiarios deben presentar el documento de identidad (pasaporte o identificación estadounidense) y una orden de movimiento emitida por el Gobierno de EE. UU. (Base jurídica: Acuerdo Nro. MDI-MDI-2024-0075-ACUERDO, de 01 de julio de 2024).

c. Facturación: Las transacciones deben ser registradas como ventas exentas de IVA en los comprobantes de venta.

d. Declaración: Las operaciones exentas deben ser declaradas correctamente en las casillas correspondientes del formulario de IVA. El IVA de adquisiciones para producción de bienes o servicios exentos solo se podrá deducir en la declaración de impuesto a la renta del ejercicio correspondiente.

Este procedimiento asegura el correcto tratamiento del IVA en operaciones relacionadas con personal de EE. UU. y facilitar su cumplimiento tributario.

Identificación

Para la correcta aplicación de la circular antes citada el proveedor del bien o servicio deberá identificar lo siguiente:

a. Tarjeta de Acceso Común

Es una tarjeta inteligente una tarjeta "inteligente" del tamaño de una tarjeta de crédito, es la identificación estándar para el personal del servicio uniformado en servicio activo, los empleados civiles del Departamento de Defensa y el personal contratista elegible.

Topología de la tarjeta



Codificación de colores



Barra azul: Ciudadano no estadounidense



Barra Verde: Contratistas



Blanco: Todo el personal restante

Tipo de tarjeta	Destinatarios	Afiliación
 Tarjeta de identificación de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en virtud de las Convenciones de Ginebra La tarjeta estándar para el personal en servicio activo de acuerdo con los requisitos de las Convenciones de Ginebra.	-Fuerzas Armadas en Servicio Activo -Reservas seleccionadas -Miembros de la Reserva y de la Guardia Nacional en servicio activo durante más de 30 días -Cadetes del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva Contratados (ROTC) -Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) -Servicios de Salud Pública de Estados Unidos (PHS)	Muestra la rama de Servicio
 Tarjeta de identificación del Departamento de Defensa de los EE. UU. y/o de los Servicios Uniformados La tarjeta estándar para empleados civiles, contratistas y afiliados extranjeros calificados que necesitan acceso a las instalaciones y sistemas informáticos del Departamento de Defensa.	-Empleados civiles del Departamento de Defensa y de los Servicios Uniformados (asignados y no asignados) -Contratistas elegibles del Departamento de Defensa, la Guardia Costera de los Estados Unidos y la NOAA -Empleados civiles no pertenecientes al Departamento de Defensa, incluidos: USCG y NOAA, empleados estatales que trabajan en apoyo de la Guardia Nacional, empleados de la Ley de Personal Intergubernamental y empleados federales no pertenecientes al Departamento de Defensa que trabajan en apoyo del Departamento de Defensa.	Servicio Ejecutivo Superior (SES) Civiles Afiliados civiles Filiales federales Afiliados militares
 Tarjeta de identificación de la Convención de Ginebra del Departamento de Defensa de los EE. UU. y/o de los Servicios Uniformados para civiles que acompañan a las Fuerzas Armadas La tarjeta estándar para civiles que acompañan a las Fuerzas Armadas.	-Empleados civiles esenciales en caso de emergencia -Personal de contratistas de contingencia	Servicio Ejecutivo Superior (SES) Civiles Contratistas
	-Empleados civiles del Departamento de Defensa y de los Servicios Uniformados (asignados y no asignados) cuando residen en una instalación militar dentro de los Estados Unidos y sus territorios y posesiones, o cuando están destinados o empleados y residen en países extranjeros durante al menos 365 días.	Servicio Ejecutivo Superior (SES)

 Tarjeta de identificación y privilegios del Departamento de Defensa y/o de los Servicios Uniformados de los EE. UU. La tarjeta estándar que otorga beneficios y privilegios aplicables a empleados civiles, contratistas y militares extranjeros, así como a otro personal elegible.	-Contratistas del Departamento de Defensa cuando estén destinados o empleados y residan en países extranjeros durante al menos 365 días -Nombramientos presidenciales del Departamento de Defensa - Personal remunerado a tiempo completo, uniformado y no uniformado, de la Cruz Roja asignado a tareas con los servicios uniformados dentro de los Estados Unidos y sus territorios y posesiones, cuando residan en una instalación militar o en países extranjeros. -Militares extranjeros elegibles	Civiles Contratistas Afiliados civiles Filiales federales Afiliados militares
---	--	---

El proveedor también podrá identificarlos a través de su pasaporte mismo que debe contener el o los siguientes sellos:

b. Sellos en el Pasaporte

Los sellos utilizados en las Unidades de Control migratorio a nivel nacional, son mecanismos de seguridad para el control en la gestión de la movilidad humana, sirven como un registro físico de la entrada y salida de las personas en el territorio nacional. Estos sellos incluyen información como la fecha de entrada y salida del país y seguridades en los mismos que son relevantes para el control migratorio.



c. Orden de movimiento emitida por el Gobierno de EE. UU., individual o colectiva (en idioma inglés):

Este documento debe estar emitido y debidamente suscrito por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América (Base jurídica: Acuerdo Nro. MDI-MDI-2024-0075-ACUERDO, de 01 de julio de 2024).

REQUEST AND AUTHORIZATION FOR TDY TRAVEL OF DOD PERSONNEL										1. DATE OF REQUEST (YYYYMMDD)	
(Reference: Joint Travel Regulations (JTR), Chapter 3) (Read Privacy Act Statement on back before completing form.)											
REQUEST FOR OFFICIAL TRAVEL											
2. NAME (Last, First, Middle Initial)			3. SOCIAL SECURITY NUMBER			4. POSITION TITLE AND GRADE/RATING					
GRATZEL, JUSTIN, S.			XXX-XX-2396			MO-04					
5. LOCATION OF PERMANENT DUTY STATION (PDS)					6. ORGANIZATIONAL ELEMENT			7. DUTY PHONE NUMBER (Include Area Code)			
USSOUTHCOM					MG ECUADOR			301-985-9431			
8. TYPE OF AUTHORIZATION		9. TDY PURPOSE (See JTR, Appendix H)		10a. APPROX. NO. OF TDY DAYS (Including travel time)			10b. PROCEED DATE (YYYYMMDD)				
Temporary Duty Travel (Routine)		CONFERENCE- NON-TRAINING		6			20240428				
11. ITINERARY ☐ VARIATION AUTHORIZED											
FROM: Quito, ECU TO: SAN ANTONIO, TX RETURN TO: Quito, ECU											
12. TRANSPORTATION MODE											
a. COMMERCIAL			b. GOVERNMENT			c. LOCAL TRANSPORTATION			PRIVATELY OWNED CONVEYANCE (Check one)		
RAIL	AIR	BUS	SHIP	AIR	VEHICLE	SHIP	CAR RENTAL	TAXI	OTHER	RATE PER MILE:	
	X									☐ ADVANTAGEOUS TO THE GOVERNMENT	
☐ AS DETERMINED BY APPROPRIATE TRANSPORTATION OFFICER (Overseas Travel only)										☐ MILEAGE REIMBURSEMENT AND PER DIEM IS LIMITED TO CONSTRUCTED COST OF COMMON CARRIER TRANSPORTATION AND PER DIEM AS DETERMINED AND TRAVEL TIME AS LIMITED PER JTR	
CIC(FY24): 2420A84SC021001											
13. ☒ a. PER DIEM AUTHORIZED IN ACCORDANCE WITH JTR. ☒ b. OTHER RATE OF PER DIEM (Specify)											
14. ESTIMATED COST										15. ADVANCE AUTHORIZED	
a. PER DIEM		b. TRAVEL		c. OTHER		d. TOTAL				\$	
\$ 937.00		\$ 1373.30		\$ 7.50		\$ 2317.80				\$	
16. REMARKS (Use this space for special requirements, leave, excess baggage, accommodations, registration fees, etc.)											
Traveler is non-exempt from the mandatory provisions of the TTRA.											
The "Travel and Transportation Reform Act of 1998" stipulates that the government-sponsored, contractor-issued travel card shall be used by all U. S. Government personnel (civilian and military) to pay for costs incident to official business travel unless specifically exempted by authority of the Administrator of General Services or the head of the agency.											
Government travel cardholders shall obtain cash, as authorized, through automated teller machines (ATM), rather than obtaining cash advances from a DoD disbursing officer.											
REMARKS continued on next page											



Base legal

- LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL 525, 25-III-2024.
- REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, SEGUNDO SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL 529, 1-IV-2024.
- LEY ORGÁNICA PARA ENFRENTAR EL CONFLICTO ARMADO INTERNO, LA CRISIS SOCIAL Y ECONÓMICA, Suplemento del Registro Oficial No. 516, 12 de Marzo 2024.
- RESOLUCIÓN NAC-DGERCGC24-00000013, SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL 529, 1-IV-2024.

[Ir al inicio de esta página](#)

[Contacto
Ciudadano](#)

[Portal Trámites
Ciudadanos](#)

[Sistema
Nacional de
Información
\(SNI\)](#)

[Calendario
tributario](#)

[Disculpas
públicas](#)

[Datos abiertos](#)

[Política de
privacidad](#)



Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera
Av. Río Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Juan José de Villalengua
Quito - Ecuador
Teléfono: 593-2 393-6300